



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1684/2021
 מס' בקשה: 5/1687/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. **בועז אמיתי**
2. **ד"ר אריה בהיר**
3. **פרופ' משה דודאי**

באמצעות ב"כ: עו"ד פיק עופר
 כנרת 5, בני ברק
 טל': 036093345 פקס: 0775121015

נגד

המשיבות:

1. **גבעת אנדרומדה יפו בע"מ**
2. **נציגות הבית המשותף הידוע בשם 'גבעת אנדרומדה יפו'**

באמצעות ב"כ: עו"ד ניר אסרף
 דרך מנחם בגין 7, רמת גן
 טל': 03-6113000 פקס: 03-6113001

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו עשה זמני המורה למשיבות לשלוח לכל בעלי הדירות בבית המשותף הודעה בחתימתן, בנוסח המצורף לבקשה. זאת, בהמשך לפסק דין שניתן על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר ביום 24.10.2021 בתביעה שמספרה 5/407/2019, לפיו על המשיבות "לפנות, בתוך 21 יום, לכל בעלי הדירות, ולהביא לידיעתם, בנוסח אחיד, שהנציגות וחברת הניהול התבקשו למסור פרטי קשר הכוללים דוא"ל ומספר טלפון של בעלי הדירות לצורך התמודדות בבחירות לנציגות הבית המשותף והיבטים הקשורים בבחירות, וככל שמי מהם מתנגד לכך, עליו להשיב לנתבעות שהוא מתנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה. להודעה זו יש לצרף את פסק הדין דנן. בתוך 14 יום לאחר חלוף המועד, על הנציגות וחברת הניהול להעביר לתובעים פרטי קשר כאמור של כל בעלי הדירות שלא הביעו התנגדות מפורשת." (להלן - "פסק הדין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1684/2021
מס' בקשה: 5/1687/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. עיון בכתב התביעה העלה כי בגדרה עתרו המבקשים לסעד זהה, לרבות סעדים נוספים הקשורים באכיפת פסק הדין בשל הפרתו כנטען על ידי המשיבות. עוד בכתב התביעה, עתרו המבקשים להוסיף על פסק הדין ולהורות סעדים נוספים, ובכללם סעד לפיו "במסגרת העברת רשימת בעלי הדירות ופרטי הקשר שלהם ... יועברו אף שמות בעלי הדירות שהודיעו על התנגדותם והעתקי ההודעות של אותם בעלי דירות (שבהן ימחקו פרטי הקשר) (סעיף 10.3 לכתב התביעה)"; סעד לפיו המשיבה 1 תעביר למשיבה 2 "רשימת בעלי הדירות עם פרטי הקשר של בעלי הדירות" (סעיף 11.1 לכתב התביעה); סעד לפיו ככל שלמשיבה 2 אין כתובת דואר אלקטרוני הפתוחה בפני כל חברי הנציגות, תעביר המשיבה 1 "רשימת בעלי הדירות לכל חברי הנתבעת מס' 2 [המשיבה 2]" (סעיף 11.2 לכתב התביעה); סעד לפיו יינתן צו מניעה האוסר על המשיבה 2 "להתקשר ו/או לקבל שירותים ממשרד עורכי דין המייצג ו/או המייצג לנתבעת מס' 1 [המשיבה 1] ובמיוחד, שלא לקבל כל שירות משפטי ממשרד עורכי הדין שניצזר, גוטליב, סאמט ושות' עורכי דין" (סעיף 12 לכתב התביעה).

3. בהחלטה מיום 23.11.2021 הורתי כי אין ההליך דנן מהווה האכסניה המתאימה לבירור המחלוקת מושא הבקשה, משעניינה אכיפת פסק הדין. עם זאת, וכדי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקת לעניין נוסח ההודעה מושא פסק הדין, תחת ניהול הליך משפטי מתאים הקשור באכיפתו, הורתי לתגובת המשיבות בעניין זה בלבד.

4. בתגובה מיום 28.11.2021 התנגדו המשיבות לבקשה, בצרפן-הן נוסח ההודעה שנשלחה, לכאורה, לבעלי הדירות ביום 15.11.2021 שנושאה "הודעה לדיירים עפ"י פס"ד 5/470/2019, העברת פרטים אישיים", במצורף לפסק הדין (נספח 2 לתגובה).

5. עקרון הוא כי עם מתן פסק דין מסיים בית המשפט מלאכתו וממצה את סמכותו (*functus officio*), בבחינת סופיות הדיון. לאחר מתן פסק הדין, שוב אין בידי בית המשפט להידרש לנושא ההתדיינות, להוסיף על החלטתו, לגרוע ממנה או לתקנה. זאת, אלא במסגרת המותרת לו על פי חוק, והיא בגדרי תיקון טעות, כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 או במסגרת הבהרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1684/2021
מס' בקשה: 5/1687/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הניתנת על-ידי בית המשפט לפסק הדין לצורך ביצועו על פי בקשת ראש ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (ראו גם: ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 462, 475 (2003); ע"א 9357/09 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עמיר, פסקה 5, פורסם ב"נבו" (10.3.2010)). הוראות דין אלה חלות על תביעה המתבררת לפני המפקח על רישום מקרקעין מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

6. הבקשה דנן אינה באה בגדרי הוראות החוק המתירות לטריבונל שיפוטי זה להידרש שוב לפסק דינו לאחר שקם מכסאו. זאת, משאיני מוסמכת להוסיף על פסק הדין ולהורות נוסחה המדויק של ההודעה אשר על המשיבות למסור לבעלי הדירות בבית המשותף בהתאם לפסק הדין.

7. משלא באה הסכמת המשיבות לעניין משלוח נוסח מתוקן מוסכם של הודעה לבעלי הדירות ולצורכי פשרה בלבד, אין בידי לסייע בידי הצדדים סיום המחלוקת מושא הבקשה דנן.

8. למעלה מן הצורך ובזהירות הראויה, אוסיף כי לא מצאתי בנוסח ההודעה שנשלחה לכאורה לבעלי הדירות בבית המשותף במצורף לפסק הדין, כפי שצורפה לתגובת המשיבות (נספח 2 לתגובה), משום הפרה של פסק הדין.

9. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות הבקשה.

10. המבקשים יבהירו עמדתם לעניין בירור התביעה (ההליך העיקרי) על סעדיה כמפורט לעיל, בשים לב לכלל בדבר מעשה בית דין מחמת השתק עילה. מכוחו, כידוע, קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי, לרבות ביחס לסעדים שלא נתבעו ולפלוגתאות שלא הועלו בהתדיינות הקודמת, כאשר מדובר באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובענות. זאת, בתוך 14 ימים מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1684/2021
מס' בקשה: 5/1687/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. משהורתי דחיית הבקשה ובשים לב כי התבקשה תגובת המשיבות אך לעניין נוסח ההודעה ככל שמוסכם בין הצדדים, ישלמו המבקשים למשיבות הוצאות משפט בסך של 1,500 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, כ"ו כסלו תשפ"ב, 30 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו